

1500428-13.2019.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... a abordagem, em conhecido ponto de tráfico na cidade, encontrou na posse do réu uma porção de crack.

Muito embora a quantidade da drogas tenha sido reduzida, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, com a devida vênia ao entendimento declinado pela defesa, na medida em que o montante de drogas é o requisito que se utilizada para diferenciar a conduta do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo nº 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500428-13.2019.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500428-13.2019.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALTAIR NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e pelo laudo de fls. 412/414.

A autoria também é inconteste consoante as provas produzidas nos autos.

Em juízo, o réu ALTAIR NASCIMENTO não compareceu ao ato, tendo sido declarada a sua revelia.

A versão trazida se coaduna com a prova produzida nos autos.

Os policiais que testemunharam em audiência disse que quando a abordagem, em conhecido ponto de tráfico na cidade, encontrou na posse do réu uma porção de crack.

Muito embora a quantidade da drogas tenha sido reduzida, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, com a devida vênia ao entendimento declinado pela defesa, na medida em que o montante de drogas é o requisito que se utilizada para diferenciar a conduta do usuário da conduta do traficante.

É certo que o réu é usuário constante de drogas, uma vez que a utilização do crack

normalmente decorre do uso contínuo de outros entorpecentes, especialmente maconha e cocaína. No entanto, é possível dizer que o crime é voltado justamente para este tipo de pessoas.

Logo, de rigor a procedência da ação penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a pessoa de ALTAIR NASCIMENTO pela prática do crime do artigo 28, da Lei de Drogas à pena de advertência.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

I) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;

II) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;

III) intime-se o réu, com a advertência;

IV) expeça-se certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) nomeada, por sua atuação integral.

P. I. C.

Mongaguá, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA